

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/764/25

הצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי (הוראת שעה), התשפ"ג–2022

1. הגבלת ענישה על בנייה בלתי חוקית
על אף האמור בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (בחוק זה – חוק התכנון והבנייה), ובכל דין אחר, לא יבוצע צו הריסה מנהלי או שיפוטי ולא יוטל כל עונש אחר בשל הקמת מבנה למגורים, ארעי או קבוע, ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, אם מקים המבנה, בני ביתו או בני משפחתו הם בעלי הקרקע שעליה נבנה המבנה, אלא אם כן –
 - (1) המקום אינו זכאי כהגדרתו בחוק הלוואות לדיוור, התשנ"ב–1992¹;
 - (2) הוצע בכתב למקום המבנה פתרון לדיוור חלופי על קרקע;
 - (3) חלפו שנתיים מיום מסירת ההצעה האמורה בפסקה (2) ומקבל ההצעה לא מימש אותה.
2. אי תחולה
חוק זה לא יחול על מי שבבעלותו קרקע שמותרת בה בנייה למגורים לפי חוק התכנון והבנייה.
3. הוראת שעה
חוק זה יעמוד בתוקפו עשר שנים מיום תחילתו.

דבר הסבר

חוק זה מוצע בעקבות מצוקה קשה הקיימת בקרב תושבי היישובים הערביים. רבים מתושבי כפרים אלה מצויים במצוקת דיור קשה ונאלצים לבנות את בתיהם ללא היתרי בנייה ובניגוד לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965. משרד הפנים הוציא בשנים האחרונות מאות צווי הריסה שיפוטיים כנגדם. מחד גיסא, תושבי כפרים אלה אינם יכולים לבנות את בתיהם על קרקעות שעליהם הם יושבים ומאידך גיסא, מדינת ישראל לא מאפשרת להם לבנות על קרקעות חלופיות, לא מספקת להם פתרונות דיור והורסת את בתיהם שנבנו ללא היתרים מתאימים. לא יתכן שמדינה מתוקנת לא תאפשר לאזרח הזדמנות ממשית לבנות את ביתו, ומצד שני תהרוס את ביתו שהוקם ללא היתר משום שלא היה כלל באפשרותו לקבל היתר שכזה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

הצעת חוק זו באה לתקן מצב זה ולקבוע כי במשך תקופה של עשר שנים לא יבוצעו כלל צווי הריסה או כל עונש אחר שיוטל על תושבי כפרים אלה בגין בנייה ללא היתרים מתאימים עד למציאת פתרון אמיתי למצוקת הדיור.

לפי הצעה זו לא ייחרסו מבנים, אלא אם כן הוצע לבעל המבנה פתרון חלופי או קרקע המותרת לבנייה שיבנה עליה את ביתו ולמרות זאת מקים המבנה לא מימש ולא הוציא לפועל את הפתרון שהוצע לו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/20/1308), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2244), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/540).

הצעת החוק זהה לפ/24/540 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)